

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

1694/25/פ

הצעת חוק האזרחות (תיקון – אזרחות לצאצא אזרחי המגורר מחוץ לישראל),

התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 4 1. בחוק האזרחות, התשי"ב–1952¹, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) לעניין סעיפים קטנים (א)(2) ו-(ב), מי שהתקיימו בו התנאים הקבועים בסעיפים הקטנים האמורים יהיה לאזרח –

(1) אם טרם מלאו לו 16 שנים – לאחר שהוריו הצהירו על רצונם בכך ; לעניין פסקה זו די בהצהרת הורה אחד אם הוא רשאי להחזיק לבדו בקטין ;

(2) אם מלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 22 שנים – לאחר שהצהיר על רצונו בכך."

דבריו הסבר

מדינה ריבונית אינה צריכה לכפות אזרחות על מי שאינו גר בה. על המדינה להעניק אזרחות רק למי שנולד בה, חי בה ורוצה להיות אזרח המדינה. אף על פי כן, אין אפשרות לשלול את זכות האזרחות ממי שנולד במדינת ישראל או מבקש לעלות אליה מכוח חוק השבות.

לכן יש לתקן את חוק האזרחות באופן שלא תהיה כפיה אזרחית על אדם שאינו חי בארץ ואינו חפץ באזרחות ישראלית. בוודאי שאין לכפות אזרחות ישראלית על צאצאיו שנולדו מחוץ לישראל. לפיכך, אזרחות ישראלית לילוד לאזרחי ישראל, אשר לא נולד בישראל, תינתן בהתאם להצהרה בכתב לגבי רצון ההורים לאזרחות זו. במידה וטרם מלאו לילוד 16 שנים, תוגש הצהרה זו מטעם הוריו. במידה ומלאו לילוד 16 שנים בטרם מלאו לא 22 שנים, תוגש ההצעה על ידו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/19/2775 ; פ/20/757). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/24/1344).

הצעת החוק זהה לפ/24/1344 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 146